

# Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht

## Inhaltsverzeichnis

| Teil   | Inhalt                          |
|--------|---------------------------------|
| Teil 1 | Aktenstücke (4)                 |
| Teil 2 | E-Mails (1)                     |
| Teil 3 | CSV-Tabellen (1)                |
| Teil 4 | Excel-Tabellen (1)              |
| Teil 5 | Word-Dokumente (1)              |
| Teil 6 | Bildanlagen und Screenshots (1) |

## Aktenstücke

Datei: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.md

### Sachverhalt und offene Punkte

#### Punkt 1

Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

#### Punkt 2

Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

#### Punkt 3

Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

#### Punkt 4

Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

#### Punkt 5

Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

#### Punkt 6

Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Datei: 07-objektliste-seriennummern-und-standorte.md

### Objektliste Seriennummern und Standorte

| Objekt             | Seriennummer  | Standort           | Nutzer              | Zustand laut Leasingnehmer        | Streitpunkt                       |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| CNC-Fräse RX-900   | RX900-23-1188 | Werk 1 Halle B     | Linie Kurbelgehäuse | Spindel vibriert, Software stoppt | Mangel oder Bedienfehler          |
| Laserzelle LX-44   | LX44-24-0091  | Werk 2             | Prototypenbau       | Schutzglas gerissen               | Versicherungsfall oder Verschleiß |
| Messarm Q-Scan     | QS-118-2024   | Qualitätssicherung | drei Nutzer         | Kalibrierung abgelaufen           | Wartungspflicht unklar            |
| Stapler E-Drive 3t | ED3-2025-77   | Außenlager         | Logistik            | Akku unter 60 Prozent             | normaler Kapazitätsverlust?       |

Die Liste ist nicht vollständig. Zwei mobile Geräte wurden laut Vorarbeiter auf eine Baustelle nach Tschechien verbracht; die Leasinggeberin bestreitet eine Zustimmung zum Auslandseinsatz.

Datei: 08-rueckgabeprotokoll-entwurf-minderwert.md

## Rückgabeprotokoll Entwurf Minderwert

### Prüfpunkte

- Sichtprüfung mit Fotos aus vier Richtungen je Objekt.
- Seriennummer und Zubehör abgleichen.
- Betriebsstunden auslesen und Screenshot sichern.
- Wartungsheft, Softwarestand, Kalibrierzertifikat und Sicherheitsprüfung erfassen.
- Normale Gebrauchsspur von ersatzfähigem Minderwert trennen.

### Streitige Positionen

1. Lackschäden an Laserzelle: Leasinggeberin setzt 8.400 EUR an; Leasingnehmer sagt Transportkratzer bei Anlieferung.
2. CNC-Spindel: Gutachter will Austausch für 31.000 EUR; Lieferant spricht von Firmwareproblem.
3. Messarm: fehlender Koffer und zwei Adapter; unklar, ob Zubehör im ursprünglichen Lieferumfang war.
4. Staplerakku: Restkapazität 58 Prozent; Vertrag schweigt zur Mindestkapazität bei Rückgabe.

### Beweisnotiz

Vor Rückgabe keine Sammelpauschale akzeptieren. Jede Minderwertposition braucht Objekt, Foto, Vertragsbezug, Ursache, Reparaturweg und Marktwertauswirkung.

## Software-Lock und Datenlöschung

Die Maschinensteuerung läuft über ein Lizenzkonto des Lieferanten. Seit Zahlungsverzug erscheint beim Start ein Hinweis: "Remote service status restricted". Die Produktion stoppt nicht vollständig, aber Diagnosefunktionen sind blockiert.

### Rechtsfragen

- Ist der Software-Lock Teil des Leasingobjekts oder eigenständiger Lizenzvertrag?
- Darf der Lieferant Funktionen sperren, wenn Leasingraten gegenüber dem Leasinggeber offen sind?
- Wer muss vor Rückgabe Produktionsdaten, personenbezogene Bedienerprofile und Rezepturdaten löschen?
- Muss ein Löschzertifikat erstellt werden, obwohl die Maschine weiterhin beweissicher untersucht werden soll?

### Praktische Gefahr

Eine vorschnelle Datenlöschung kann Beweise zerstören. Eine unterlassene Löschung kann Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten und Kundendaten offenlegen.

## E-Mails

Datei: 03-email-auftakt.eml

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | projekt@beispielkanzlei.local                                           |
| An      | team@mandat.local                                                       |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200                                         |
| Betreff | Auftakt Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht |

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.

Leasingakte mit Dreiecksverhältnis, Mangel, Restwert, Refinanzierung und Insolvenzrisiko.

Viele Grüße

Projektteam

## CSV-Tabellen

Datei: 05-dashboard.csv

| bereich             | frage                                                                                                    | status | owner           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| leasingrecht-praxis | Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwarefehler still.           | offen  | Sachbearbeitung |
| leasingrecht-praxis | Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwohl der Lieferant Nachbesserung zugesagt hat. | offen  | Sachbearbeitung |
| leasingrecht-praxis | Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.                                          | offen  | Sachbearbeitung |
| leasingrecht-praxis | Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.                                      | offen  | Sachbearbeitung |
| leasingrecht-praxis | Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.                                      | offen  | Sachbearbeitung |
| leasingrecht-praxis | Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.                                | offen  | Sachbearbeitung |

## Excel-Tabellen

Datei: 02-risiko-und-fristenmatrix.xlsx

### Tabellenblatt: Risiko Fristen

| Nr | Thema                                                                             | Risiko | Frist        | Naechster Schritt                   | Beleg            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wegen Mangel und Softwar  | mittel | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |
| 2  | Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungs verzugs, obwohl der Lieferant Nac | mittel | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |
| 3  | Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebrochen.                   | hoch   | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |
| 4  | Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgeschlossen.               | mittel | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |
| 5  | Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten verkaufen.               | mittel | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |
| 6  | Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausgabe unsicher.         | hoch   | live pruefen | Skill starten und Beleg nachfordern | Akte/Scan/E-Mail |

## Word-Dokumente

Datei: 04-arbeitsvermerk.docx

### **Akte Rotorwerk: Maschinenleasing, Restwert und Insolvenzgerücht**

Leasingakte mit Dreiecksverhältnis, Mangel, Restwert, Refinanzierung und Insolvenzrisiko.

#### **Ein Maschinenbauer least zwölf CNC-Anlagen; drei stehen wege**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

#### **Der Leasinggeber droht Kündigung wegen Zahlungsverzugs, obwo**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

#### **Die Restwertgarantie ist hoch; der Marktpreis ist eingebroch**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

#### **Ein Sale-and-lease-back wurde sechs Monate vor Krise abgesch**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

#### **Die finanzierende Bank will Forderungen und Sicherheiten ver**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

#### **Gerüchte über Insolvenzantrag machen Fortführung und Herausg**

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.



## Bildanlagen und Screenshots

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg